

1515371-56.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... afastada a capitulação referente ao roubo qualificado em concurso material. Neste sentido, mutatis mutandis, vale consignar: TJRJ: "Não comete extorsão mediante seqüestro agravada pela menoridade de uma das vítimas (art. 159, §1º, do CP), bem como inadmissível a desclassificação para tentativa de roubo, agravado pela restrição da liberdade do sujeito passivo (art. 157, §2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515371-56.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515371-56.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2181494/2022 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., DE9767/2022 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ DANIEL DOS SANTOS FRANCA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Vistos,

LUIZ DANIEL DOS SANTOS FRANCA, qualificado a fl. 38, foi denunciado como incurso nas penas artigos 157, § 2º, II, § 2º- A, I, c/c 29, "caput"; 158, §§1º e 3º, c/c 29, "caput", na forma do artigo 69, do Código Penal, porque consta que, em 02 de julho de 2022, à rua Alto Paraná, nº 49, Jardim Líder, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados e o adolescente João Vitor da Silva, participou efetivamente da subtração, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, da carteira com documentos, R\$ 50,00, 05 cartões bancários, celular e relógio Samsung e o Nissan/Kicks, placas FXV2D06, de Felipe Viana dos Passos.

Consta ainda que, entre 02 a 05 de julho de 2022, logo depois, São Paulo, LUIZ DANIEL DOS SANTOS FRANCA, previamente ajustado e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados e o adolescente João Vitor da Silva, participou efetivamente do constrangimento de Felipe Viana dos Passos, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter, para eles, vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Segundo o apurado, por meio de perfil falso em nome de "Gabrielly", no aplicativo de encontro Happn, os comparsas marcaram encontro com a vítima. Ela foi ao local, onde "Nego Gato" e dois outros, armados, surpreenderam-na dentro do seu Kicks (imagens de fl. 15). Eles obrigaram-na a ingressar no banco traseiro e fugiram. No trajeto, roubaram-lhe os bens e pararam num matagal em Taipas, onde a ameaçaram de morte até meia noite.

Após, rumaram para um cativieiro à Rua Caçapava do Sul, onde os comparsas "Nego Gato" e "Fábio" exigiram-lhe as senhas dos cartões; "Fábio" apontou o revólver para sua cabeça e fez roleta russa, causando-lhe intenso sofrimento mental. Em seguida, os executores repassaram as informações bancárias aos outros associados por ligações/mensagens. O comparsa "Paulo", vulgo "Couve", chegou com a função de vigilante. Na mesma madrugada, foram realizados pix de R\$ 2.999,00, R\$ 5.250,00, R\$ 2.053,55, R\$ 9.999,00, para Raissa Pethersan Sainz e um empréstimo consignado no valor R\$ 50.000,00 (fatos apurados em separado).

No domingo à tarde, os criminosos obrigaram a vítima a enviar mensagens à genitora, dizendo que voltaria mais tarde. Na tarde de segunda feira, eles retornaram com a vítima para o matagal e, depois de um tempo, seguiram para um segundo cativieiro, à Rua Horma, 257-A, onde já havia um responsável pelo imóvel e vigilância da vítima. Às 18h, os criminosos transportaram-na ao terceiro cativieiro, onde estava o adolescente João e outras pessoas. O denunciado também foi ao local.

LUIZ mirou o revólver para a cabeça da vítima e fez roleta russa, ameaçou-a constantemente e amarrou-lhe os tornozelos. Quando, porém, amarrava suas mãos, foi atingido por um disparo na coxa direita, por conta da queda do revólver do adolescente João. O adolescente socorreu LUIZ ao hospital, enquanto outros dois criminosos, portando armas de fogo, vigiaram a vítima até às 21h30 da terça feira. "Lucas" e outro comparsa então levaram o ofendido, num Fiat/Palio, para uma travessa da Avenida Cantídio Sampaio, onde o libertaram.

A vítima comunicou os fatos à polícia, iniciaram-se diligências no Hospital Geral de Taipas, à procura de um paciente com ferimento de arma de fogo na perna direita. O denunciado então foi localizado e reconhecido pelo ofendido. A participação do denunciado nos delitos foi de fundamental importância, pois além de apoiar os comparsas, com os quais se conluiava desde o início, também manteve a vítima em cativieiro, ameaçou-a gravemente, impondo-lhe intenso sofrimento.

Recebida a denúncia (fls. 95/98), o réu foi citado (fls. 105/106). Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas de acusação e a vítima e, ao final, os acusados foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público manifesta-se pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Quanto à fixação da dosimetria, requer pena-base acima do mínimo legal, consoante concurso de crimes, bem como a fixação do regime fechado e a impossibilidade de eventual recurso em liberdade. Por seu turno, a Defesa pugna pela absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, na eventual negativa, requer que o réu seja absolvido pelo delito de roubo. Pede ainda a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Por fim, pleiteia-se pela fixação de regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, em que pese o silêncio do denunciado quando interrogado em juízo, exercendo seu direito a tanto, não menos certo que expressamente reconhecido pela vítima em juízo, como um dentre outros sequestradores, em realidade aquele que com outro pelo que se sabe menor, participaram de sua guarda e vigilância no terceiro cativieiro, mediante grave ameaça e violência armada, inclusive com a realização da chamada "roleta russa" por parte do réu, a sem dúvida, aumentar em demasia todo o temor, pavor e desespero impostos à vítima.

Ainda segundo a vítima ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, tendo marcado um encontro por desses aplicativos do gênero, afinal já no local combinado,

arrebatado pelos sequestradores ainda sem a participação do réu, sendo conduzido a um primeiro cativo; de lá, posteriormente levado a um segundo cativo e, depois, ao terceiro, quando então como sequestradores responsáveis pela guarda e vigilância da vítima, armados, o réu e um menor, a mantiveram em condições desumanas, sob intenso pavor, até com a realização da chamada "roleta russa". Durante os quatro dias em que permaneceu sequestrado, logo de início, não só subtraído seu veículo Nissan Kicks, não recuperado, como obrigado a ceder e informar seus cartões bancários e respectivas senhas, suportando mais que vultoso prejuízo diante das operações de pix e empréstimos realizados pelos sequestradores. Afinal liberado, solto, em razão de um tiro suportado pelo réu quando da queda da arma em mãos do menor que também participava da guarda e vigilância armada do cativo.

A em tudo ratificar o firme, valioso, isento e convincente depoimento da vítima, encontram-se os depoimentos dos policiais civis, diretamente responsáveis pela investigação que redundou na autoria imputada ao denunciado.

Nada existe para subtrair a credibilidade da prova incriminadora, absolutamente isenta e fiel ao que efetivamente aconteceu.

Por sua vez, inviável a pretensa desclassificação para a figura do artigo 157 do CP. Tal como acima consignado, a hipótese dos autos contempla exatamente a figura típica do chamado seqüestro relâmpago, criado pela Lei 11.293/2009 e inserido no artigo 158, §§ 1º e 3º, do CP.

Também que pese o r. entendimento, sob pena de verdadeiro bis in idem, entendo deve ser afastada a capitulação referente ao roubo qualificado em concurso material. Neste sentido, mutatis mutandis, vale consignar: TJRJ: "Não comete extorsão mediante seqüestro agravada pela menoridade de uma das vítimas (art. 159, §1º, do CP), bem como inadmissível a desclassificação para tentativa de roubo, agravado pela restrição da liberdade do sujeito passivo (art. 157, §2º, V, do CP) ou extorsão na sua forma tentada, delito formal que inadmite o conatus mas sim o crime previsto no art. 158 do CP, na forma consumada, o acusado que, mediante violência e grave ameaça, constrange duas moças a lhe acompanhar até um matagal, para delas exigir algo de valor, retendo a menor e autorizando a maior a apanhar um aparelho de som de sua casa, buscando esta auxílio da Polícia, que prendeu o agente em flagrante" (RT 769/674).

A materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada nos BOs de fls. 2/9, 10/11, 12/14, autos de reconhecimento de fls. 32, 33/35, e demais peças que muito bem instruíram o inquérito policial, a muito bem embasar a r. denúncia (fls. 95/97).

Comprovadas a autoria e materialidade delitiva e não prosperando a tese defensiva em quaisquer de seus outros aspectos, de rigor a condenação do denunciado pelo crime de extorsão qualificada mediante concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 95/97, para condenar o réu LUIZ DANIEL DOS SANTOS FRANCA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 158, §§ 1º e 3º, c/c o artigo 29, "caput", do Código Penal; absolvendo-o, todavia, de também incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2ºA, I, c/c o artigo 29, "caput", na forma do artigo 69, do CP, com fundamento no artigo 386, III, do CPP.

Atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, em especial aos antecedentes e primariedade (fls. 51/52), personalidade, conduta social altamente reprovável, circunstâncias e gravíssimas conseqüências do crime em questão, com desnecessária grave ameaça e violência impostas à vítima, fixo-lhe a pena base em nove (9) anos de reclusão e pagamento de dezenove (19) dias-multa, no mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar por ausentes outras circunstâncias modificadoras da pena. A teor do disposto no artigo 33, §§1º e 2º, a, e §3º, do CP, considerando cuidar-se de um crime de extorsão mediante seqüestro com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, também atento ao "quantum" de pena cominado, fixo o regime fechado para o cumprimento inicial da pena imposta. Preso tendo respondido ao processo, a esta altura condenado, não faz jus ao benefício de recorrer em liberdade, em especial como garantia da ordem pública e

efetiva aplicação da lei penal. Recomende-se o na prisão onde se encontra.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Custas na forma da lei.
P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA